

1500171-82.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500171-82.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500171-82.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2023685/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 15888054 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 857/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2023685 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 857/21/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2023685/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO GONÇALVES DE SOUZA GUIMARÃES

Tramitação prioritária

Vistos.

VITOR HUGO GONÇALVES DE SOUZA GUIMARÃES está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, em concurso material, com o artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Isto porque, entre os dias 24 de dezembro de 2020 e 26 de janeiro de 2021 (antes de 15h50), em dia, em horário e em local não

apurados, nesta cidade, ciente da origem criminosa do objeto, recebeu em proveito próprio a motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor azul, placa CJG- 4282/Araçatuba-SP, coisa subtraída da vítima David Sevilha Ribeiro. Consta também que, em 26 de janeiro de 2021, por volta de 15h50, na Rua José Maurício de Souza nº 1.077, no Bairro Águas Claras, nesta cidade, ciente da origem criminosa do objeto, ocultava em proveito próprio a motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor azul, placa CJG-4282/Araçatuba-SP, coisa subtraída da vítima David Sevilha Ribeiro. Por fim, consta que, em 26 de janeiro de 2021, por volta de 15h50, na Rua José Maurício de Souza nº 1.077, no Bairro Águas Claras, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito para comercialização ilícita, 19,19 gramas de benzoilmetilecgonina (cocaína), distribuída em vinte e sete porções, além de 11,55 gramas de "Cannabis sativa-L" (maconha).

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar às fls. 187/188. A denúncia foi recebida às fls. 203/205.

Realizou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo o réu interrogado (fls. 251/256).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, requerendo a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia, ao passo que a Defesa postulou: a) A nulidade do processo em razão das provas ilícitas; b) A absolvição do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, ou, a aplicação do art. 180, §3º, cumulado com o §5º do mesmo dispositivo, considerando as circunstâncias do crime, bem como, a primariedade do réu; c)) A desclassificação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para a conduta descrita no art. 28 da mesma legislação; d) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, convertendo a privativa de liberdade em restritiva de direitos; e) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, fixando a pena em seu patamar mínimo, fixando o regime inicial semiaberto (fls. 260/271)

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar arguida pela defesa em relação à ilegalidade da incursão na residência onde o réu foi preso. Os policiais, pessoas que não conheciam o acusado anteriormente aos fatos, foram firmes e seguros ao dizer que este autorizou a entrada dos policiais em sua residência.

Por isso então, houve a incursão do imóvel para que fosse realizada a diligência policial.

O inciso XI, do artigo 5º, da Constituição Federal, veda o ingresso sem consentimento do morador e com a ressalva do caso de flagrante delito.

No caso aqui tratado, houve o flagrante delito.

Tal entendimento vem sendo adotado nas cortes superiores:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE ILEGALIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME PERMANENTE. FORTE ODOR DE MACONHA. NERVOSISMO DO PACIENTE. RAZÃO PARA REALIZAR A BUSCA NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE 667 PORÇÕES DE CRACK (286,14 G), 1.605 INVÓLUCROS DE MACONHA (6.731,81 G), 1.244 INVÓLUCROS DE COCAÍNA (1.533,23 G) E 35 FRASCOS DE LANÇA-PERFUME. 1. Consta nos autos que os policiais perceberam o nervosismo do paciente e que ao chegarem à residência, já sentiram um forte odor de maconha, razão pela qual fizeram a busca dentro da residência. 2. Agravo regimental improvido." (STJ; AgRg no HABEAS CORPUS Nº

423.838 - SP (2017/0288916-6); Relator Ministro Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; Julgamento: 08/02/2018; Publicação: 19/02/2018).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. [...] 5. Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no RESp n. 1.637.287/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Publicação: 10/05/2017).

Superada tal questão, no mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/06, Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14/15, e pelos Laudos Periciais de fls. 121/122 e 125/127, que atestaram que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha.

A autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvido em Juízo, o réu negou a prática delitiva, esclarecendo que comprou a motocicleta de uma pessoa desconhecida, pelo valor de R\$ 1.400,00; tal pessoa disse que o veículo era produto de leilão e, posteriormente, ele entregaria-lhe os documentos; em relação ao entorpecente, é usuário e nunca traficou.

A vítima David Sevilha Ribeiro confirmou que sua motocicleta foi furtada no dia 24/12/2020 e, após cerca de um mês, ela foi encontrada por policiais militares.

Os policiais militares Daniel Aurélio de Freitas Lopes Zagatto e Wellington Rodrigo Doná afirmaram que faziam patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes; ao passarem em frente à residência, avistaram o réu descendo do telhado, fazendo uso de uma escada; isso levantou suspeita, tendo em vista que o mesmo, ao perceber a viatura, apressou-se em descer; como o réu já tinha passagem por envolvimento com o tráfico, desembarcaram da viatura e rapidamente adentraram às dependências do imóvel, onde conseguiram abordar Vitor Hugo no corredor lateral; em revista pessoal, o Cabo Doná localizou no bolso da bermuda um telefone celular, uma porção de maconha e um microtubo plástico vazio, o qual foi dispensado; o réu alegou ser usuário da droga e disse que havia escondido sobre o telhado um kit de pinos de cocaína que seria comercializado à noite; em vistoria no telhado da casa, o Cabo Doná localizou um saco plástico contendo 27 microtubos plásticos transparentes com substância semelhante à cocaína; em vistoria no imóvel, localizaram escondida, nos fundos da casa, sob uma coberta, a motocicleta Honda CG Titan, cor azul, placa CJG-4282, a qual, em consulta, verificaram ser produto de furto; dentro de uma almofada velha, que estava no quintal, o Cabo Doná localizou a placa da referida motocicleta; no quarto de Vitor Hugo o Cabo Doná localizou o tanque, a carenagem, o banco e amortecedores; o réu disse que adquiriu a motocicleta de um desconhecido pelo preço de R\$400,00 e disse que estava desmontando, não dando outras explicações.

Em relação ao crime de receptação, a origem criminosa da motocicleta restou comprovada pelo auto de entrega de fls. 16/17 e pelas declarações prestadas em juízo.

Outro dado que é indicativo do prévio conhecimento que o réu tinha da origem ilícita dos bens está na ausência de qualquer documentação destes e no seu baixíssimo valor de compra.

Ademais, os bens foram apreendidos em poder do réu. Sem dúvida, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câmara, Ap. 250.141, rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410). Trazendo à colação o mesmo aresto existem muitos outros acórdãos (cf., p. ex., TACrimSP, 11ª Câmara, Ap. 519.559-7, rel. Juiz SEGURADO BRAZ, in RJDTACrimSP, 1/103; TACrimSP, 11ª Câmara, Ap. 569.32308, rel. Juiz SIDNEI BENETI, in RT, 656/303; TACrimSP, 7ª Câmara, Ap. 868.843-6, rel. Juiz NOGUEIRA FILHO, in RJDTACrimSP, 25/177; TACrimSP, 4º Grupo, Rev. 279.894-3, rel. Juiz LUIZ AMBRA, in RT, 728/543; STJ, 5ª Turma, REsp. 77.868-0/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, in RSTJ, 96/384 ou RT, 741/594).

Em outras palavras, com o mesmo teor, a apreensão de coisa subtraída em mãos de alguém lhe acarreta o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu a presunção de autoria da infração penal (cf., p. ex., RJDTACrimSP, 6/132-133-134-140 e 28/122; RT, 739/626 e 759/713).

No tocante ao crime de tráfico de entorpecentes, este também restou configurado. Conforme se vê, os depoimentos dos policiais são coesos entre si e estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos. Aliás, no que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rei. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso sub studio.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais fossem desafetos do denunciado, tivessem a hostil prevenção contra ele, ou quisessem prejudicá-lo.

Assim, no caso dos autos há indícios suficientes para a classificação do delito de tráfico, não se exigindo a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários e as circunstâncias em que ocorreu o fato evidenciem a atividade delituosa.

Sempre oportuno lembrar que traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e na circulação de drogas, como por exemplo, aquele que as tem em depósito" (RF 320/237).

Além disso, há de se ponderar que, as circunstâncias que rodeiam o delito colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, “o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública” (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO)

Deste modo, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Artigo 180, “caput”, do Código Penal: Atento aos parâmetros ditados pelo artigo 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo sua pena no mínimo legal de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa. Reconhecida a atenuante de ser o réu menor de 21 anos, reduzo a pena em um sexto, mantendo-a no patamar mínimo de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa. Não havendo outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, torno definitiva a pena aplicada de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Artigo 33, da Lei 11.343: Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerando a quantidade e o tipo de entorpecente (19,19 gramas de benzoilmetilecgonina -cocaína-, distribuída em vinte e sete porções, além de 11,55 gramas de “Cannabis sativa-L” -maconha), fixo a sua pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a atenuante de ser o réu menor de 21 anos, reduzo a pena em um sexto, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, no mínimo legal. Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, bem como considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial, a quantidade e a variedade de drogas, reduzo a pena em metade, fixando e tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90, dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo e da quantidade de drogas apreendidas, que tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu VITOR HUGO GONÇALVES DE SOUZA GUIMARÃES, como incurso nas sanções do artigo 180, “caput”, do Código Penal, em concurso material, com o artigo 33, “caput” c.c. o parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/0633.

Uma vez que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá o réu recorrer da sentença em liberdade.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no “Rol dos Culpados”.

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra "b", do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

O réu arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 09 de agosto de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA